ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание услуг программного сервиса ProCash

1. Общие положения

1.1. Настоящий публичный договор-оферта (далее – «Оферта») является предложением ИП ONE42, ИИН 860411300012, именуемого далее «Исполнитель», заключить договор на оказание услуг программного сервиса ProCash с индивидуальным предпринимателем либо юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, именуемым далее «Заказчик».

1.2. Оферта определяет условия предоставления Заказчику доступа к программному сервису ProCash, включая личный кабинет, создание и использование QR-кодов, отображение ресторанных заказов, интеграцию с POS-системами и техническое взаимодействие с подключенными Платежными провайдерами. ProCash является порталом для многих ресторанов: к Сервису подключаются разные Заказчики, у каждого из которых есть собственный договор с одним из Платежных провайдеров и собственный идентификатор мерчанта. Исполнитель действует как агент Платежных провайдеров по привлечению мерчантов на основании агентских договоров с ними.

1.3. Оферта размещается на сайте procash.kz и действует в редакции, опубликованной на сайте на момент ее акцепта, если иное прямо не установлено настоящей Офертой.

1.4. Акцептом Оферты является совершение Заказчиком действий, однозначно свидетельствующих о полном и безоговорочном принятии ее условий, в том числе проставление соответствующей отметки при регистрации или подключении, подтверждение подключения в личном кабинете либо начало фактического использования Сервиса. Конкретный способ акцепта определяется интерфейсом Сервиса.

1.5. Исполнитель вправе использовать электронные журналы Сервиса для подтверждения факта акцепта, включая идентификатор пользователя, дату и время, версию Оферты, IP-адрес и иные технические сведения, если их сбор допускается законодательством.

1.6. Если лицо, действующее от имени Заказчика, принимает Оферту, оно подтверждает наличие необходимых полномочий на заключение договора.

2. Термины и определения

Сервис / ProCash – программная платформа Исполнителя, доступная через сайт, веб-интерфейс и иные программные компоненты, предназначенная для работы с ресторанными заказами, QR-кодами, платежными статусами и интеграциями.

Заказчик / Ресторан – ИП или юридическое лицо, подключенное к ProCash и реализующее товары, работы или услуги своим посетителям.

Мерчант – Заказчик в его отношениях с Платежным провайдером: организация, принимающая оплату своих товаров и услуг по договору с Платежным провайдером.

Пользователь / Гость – физическое лицо – посетитель Заказчика, использующее QR-страницу ProCash для просмотра информации о своем ресторанном заказе и инициирования его оплаты.

Ресторанный заказ – набор позиций, цен, количества, общей суммы, номера стола и иных сведений, сформированный Заказчиком либо его POS-системой.

POS-система – информационная система учета и управления рестораном, в том числе iiko, r_keeper или иной программный продукт, с которым может быть настроена интеграция.

Платежный провайдер / Платежный партнер – банк, платежная организация либо иной поставщик платежных услуг, законно осуществляющий соответствующую деятельность, входящий в список платежных

партнеров ProCash, размещенный на сайте procash.kz, и состоящий с Заказчиком в прямых договорных отношениях по приему платежей. Заказчик самостоятельно выбирает Платежного провайдера из этого списка.

QR-код – машиночитаемый код, связанный со столом/точкой обслуживания Заказчика и ведущий на публичную страницу ProCash.

Платежная попытка – техническая запись ProCash о попытке оплаты ресторанного заказа со статусом, полученным от платежной инфраструктуры.

Личный кабинет – закрытая часть Сервиса, доступная авторизованным представителям Заказчика.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику доступ к Сервису и обеспечивать работу его функциональных возможностей в объеме подключенных интеграций, а Заказчик обязуется соблюдать условия настоящей Оферты. Услуги Исполнителя оказываются Заказчику безвозмездно.

3.2. В состав услуг могут входить: ведение личного кабинета; управление ресторанами и столами; формирование QR-кодов; получение и отображение данных ресторанных заказов; интеграция с POS-системами; подача и сопровождение заявки на подключение к Платежному провайдеру; техническая инициация платежа через Платежного провайдера; получение и отображение статусов платежей; история заказов и платежных попыток; техническая поддержка. К Сервису подключаются разные Заказчики: у каждого из них свой договор с одним из Платежных провайдеров и свой идентификатор мерчанта. Исполнитель действует как агент Платежных провайдеров по агентским договорам с ними: привлекает Заказчиков и подключает их к Платежным провайдерам, но денежные средства Пользователей не принимает.

3.3. Исполнитель не является продавцом блюд, напитков, товаров, работ или услуг Заказчика для конечного Пользователя. Договор розничной купли-продажи/оказания услуг конечному Пользователю возникает между Заказчиком и Пользователем, если иное прямо не предусмотрено отдельным письменным соглашением.

3.4. Исполнитель не становится владельцем или продавцом ресторанного заказа только в силу того, что информация о заказе отображается в интерфейсе ProCash.

3.5. Исполнитель не принимает, не хранит и не распределяет денежные средства Пользователей и не оказывает платежные услуги. Исполнитель не является платежной организацией или платежным агентом в значении законодательства о платежах и платежных системах. Непосредственное проведение платежа и перевод денежных средств Заказчику выполняются соответствующим Платежным провайдером на основании его правил и договора с Заказчиком.

4. Регистрация и подключение Заказчика

4.1. Для доступа к Сервису Заказчик регистрирует учетную запись и предоставляет сведения, необходимые для идентификации, подключения ресторана, настройки интеграций и исполнения договора.

4.2. В зависимости от способа подключения могут запрашиваться: наименование ИП/юридического лица; БИН/ИИН; юридический и/или фактический адрес; сведения о руководителе или уполномоченном лице; телефон; e-mail; банковские реквизиты, на которые Платежный провайдер перечисляет денежные средства; сведения о ресторане; данные, необходимые Платежному провайдеру.

4.3. Заказчик гарантирует достоверность, актуальность и законность предоставляемых сведений и обязан своевременно обновлять их.

4.4. Исполнитель вправе приостановить активацию отдельных функций до завершения проверки сведений Заказчика, подключения Платежного провайдера, настройки POS-интеграции или выполнения иных обязательных технических условий.

4.5. Учетная запись Заказчика является индивидуальной. Заказчик отвечает за сохранность логина, пароля и иных средств доступа, а также за действия лиц, которым он предоставил доступ к личному кабинету.

5. Подключение платежной инфраструктуры

5.1. Для приема оплаты ресторанных заказов Заказчик должен иметь договор с одним из Платежных провайдеров из списка, размещенного на сайте procash.kz. Заказчик выбирает Платежного провайдера самостоятельно. Подключение возможно двумя способами:

а) Заказчик, у которого нет договора с Платежным провайдером, подает заявку Платежному провайдеру через интерфейс ProCash;

б) Заказчик, у которого уже есть действующий договор с Платежным провайдером, подключает этого Платежного провайдера к ProCash в личном кабинете.

В обоих случаях платежи, проведенные через ProCash, учитываются при расчете агентского вознаграждения Исполнителя в порядке раздела 9.

5.2. Решение об одобрении, отказе, необходимости дополнительных документов, условиях эквайринга, сроках зачисления денежных средств и иных параметрах платежного обслуживания принимает Платежный провайдер, если иное не установлено отдельным договором.

5.3. Исполнитель не гарантирует одобрение заявки Заказчика Платежным провайдером и не несет ответственности за отказ либо задержку, вызванные действиями Платежного провайдера, банка, платежной системы или предоставлением Заказчиком неполных/недостоверных данных.

5.4. При подключении Заказчика через ProCash Исполнитель действует от имени и в интересах Платежного провайдера как его агент по привлечению мерчантов и получает от Платежного провайдера агентское вознаграждение. В рамках этой роли Исполнитель принимает от Заказчика заявление и документы, передает их Платежному провайдеру, при наличии соответствующих полномочий проводит проверку сведений и документов Заказчика и оформляет подключение. Заказчик дает согласие на передачу предоставленных им сведений Платежному провайдеру в объеме, необходимом для заключения или подключения договора, и подтверждает наличие необходимых правовых оснований и согласий. Решение о заключении договора принимает Платежный провайдер.

5.5. Договор на прием платежей заключается непосредственно между Заказчиком и Платежным провайдером. Исполнитель не является стороной этого договора.

5.6. Для расчета агентского вознаграждения Заказчик дает согласие на передачу Платежным провайдером Исполнителю сведений о платежах и оборотах Заказчика по операциям, проведенным через ProCash (идентификатор мерчанта, суммы, количество и даты операций), в объеме, необходимом для расчета вознаграждения и сверки расчетов. Исполнитель использует эти сведения только для указанных целей и не раскрывает их третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

6. POS-интеграции и данные ресторанных заказов

6.1. Сервис может получать сведения о заказах из POS-системы Заказчика либо иного источника, подключенного Заказчиком.

6.2. Первичным источником сведений о составе ресторанного заказа, количестве позиций, их стоимости, общей сумме, скидках, номере стола, статусе и иных коммерческих параметрах является информационная система Заказчика, если иное прямо не согласовано сторонами.

6.3. Исполнитель отображает данные, полученные от POS-системы или Заказчика, и не обязан самостоятельно проверять коммерческую корректность каждой позиции, цены или скидки.

6.4. Заказчик обязан обеспечить законность использования API, учетных данных, ключей, токенов и иных средств интеграции, предоставленных им Сервису, а также соблюдать условия правообладателя соответствующей POS-системы.

6.5. При недоступности POS-системы, API третьего лица, сети связи или иных внешних систем часть функций ProCash может быть временно недоступна.

7. QR-коды и публичная страница заказа

7.1. Для каждого стола/точки обслуживания Сервис может формировать постоянный QR-код. Сканирование QR-кода открывает публичную страницу Заказчика в ProCash.

7.2. QR-код не является платежным инструментом сам по себе и используется как средство доступа к информации и функциям Сервиса.

7.3. На публичной странице отображается актуальный открытый заказ соответствующего стола, если такой заказ доступен в Сервисе. После завершения/оплаты заказа ранее оплаченный заказ может более не отображаться как активный.

7.4. Заказчик отвечает за корректное размещение QR-кодов и за исключение их подмены, повреждения либо использования не по назначению в своей торговой точке.

8. Порядок оплаты ресторанного заказа Пользователем

8.1. Пользователь инициирует оплату ресторанного заказа через интерфейс ProCash. Платежная попытка создается от имени конкретного Заказчика, являющегося продавцом, а денежные средства зачисляются на счет этого Заказчика. Сумма к оплате формируется на основании данных ресторанного заказа, полученных от Заказчика или его POS-системы.

8.2. Ввод реквизитов банковской карты и иные чувствительные платежные действия осуществляются на стороне Платежного провайдера либо в его защищенном платежном интерфейсе, если техническая схема интеграции не предусматривает иное законное решение.

8.3. Статус платежной попытки в ProCash может включать состояния «создан», «ожидает», «оплачен», «ошибка», «отменен» или иные технически эквивалентные состояния. Статус ресторанного заказа и статус платежной попытки являются самостоятельными сущностями.

8.4. Ресторанный заказ считается оплаченным в Сервисе после получения подтверждения успешного платежа от Платежного провайдера либо иного предусмотренного интеграцией подтверждения.

8.5. При неуспешной платежной попытке ресторанный заказ может оставаться открытым и доступным для повторной оплаты.

8.6. Денежные средства по ресторанному заказу зачисляются Платежным провайдером непосредственно на счет Заказчика за вычетом комиссии Платежного провайдера. Исполнитель не является получателем этих денежных средств и участником расчетов между Пользователем, Платежным провайдером и Заказчиком.

9. Вознаграждение Исполнителя

9.1. Исполнитель является агентом Платежных провайдеров и получает от них агентское вознаграждение за привлечение и подключение Заказчиков.

9.2. Агентское вознаграждение определяется как процент от оборота Заказчиков по платежам, проведенным через ProCash, и выплачивается Платежным провайдером Исполнителю на основании агентского договора между ними.

9.3. Услуги Исполнителя для Заказчика бесплатны. Заказчик не уплачивает Исполнителю абонентскую плату, комиссию за операции, плату за ресторан или точку и иное вознаграждение.

9.4. Агентское вознаграждение выплачивается Платежным провайдером из собственной комиссии Платежного провайдера. Оно не удерживается из денежных средств Заказчика и не уменьшает сумму, зачисляемую Заказчику.

9.5. Все денежные суммы по настоящей Оферте выражаются и исполняются в тенге Республики Казахстан, если иное не согласовано.

10. Возвраты, отмены и претензии конечных Пользователей

10.1. Вопросы качества, состава, количества и факта оказания ресторанных товаров/услуг конечному Пользователю относятся к отношениям между Заказчиком и Пользователем.

10.2. Решение о возврате стоимости ресторанного заказа или его части принимает Заказчик в соответствии с законодательством и своими обязательствами перед Пользователем, если иное не следует из правил Платежного провайдера или отдельного соглашения.

10.3. ProCash может предоставлять техническую возможность инициирования возврата через Платежного провайдера, однако сам факт наличия такой функции не означает принятия Исполнителем на себя обязанностей продавца ресторанных товаров/услуг.

10.4. Срок фактического возврата денежных средств зависит от Платежного провайдера, банка и платежной системы и может отличаться от момента принятия Заказчиком решения о возврате.

11. Права и обязанности Исполнителя

11.1. Предоставлять Заказчику доступ к Сервису в пределах технической доступности.

11.2. Принимать разумные меры по обеспечению работоспособности и безопасности Сервиса.

11.3. Оказывать техническую поддержку по каналам, указанным на сайте или в личном кабинете.

11.4. Обновлять, изменять и развивать функциональность Сервиса, если это не лишает Заказчика основной функциональности без разумного уведомления.

11.5. Временно ограничивать доступ для проведения технических работ, устранения аварий, предотвращения злоупотреблений или исполнения требований законодательства.

11.6. Приостанавливать доступ Заказчика при нарушении Оферты, угрозе безопасности, незаконном использовании Сервиса или по требованию уполномоченного органа.

12. Права и обязанности Заказчика

12.1. Использовать Сервис только в рамках законной предпринимательской деятельности и настоящей Оферты.

12.2. Поддерживать актуальность сведений о ресторане, реквизитов, цен, меню и интеграций, если они находятся под контролем Заказчика.

12.3. Не использовать Сервис для введения Пользователей в заблуждение, совершения незаконных операций либо обхода правил Платежного провайдера.

12.4. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении своих договорных отношений с Платежным провайдером, включая расторжение договора или смену Платежного провайдера.

12.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю о компрометации учетной записи, QR-кодов, API-ключей или иных средств доступа.

12.6. Самостоятельно обеспечивать выполнение обязанностей продавца/исполнителя перед конечными Пользователями, включая предоставление обязательной информации и рассмотрение претензий по ресторанным товарам/услугам.

13. Персональные данные и конфиденциальность

13.1. Стороны обязуются соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

13.2. Исполнитель осуществляет сбор и обработку персональных данных только в объеме, необходимом для работы Сервиса, исполнения договора, обеспечения безопасности, поддержки и выполнения требований законодательства, с учетом определенных правовых оснований.

13.3. Состав, цели, сроки хранения, порядок обработки и права субъектов персональных данных подробно определяются Политикой конфиденциальности ProCash, размещенной на сайте.

13.4. Заказчик гарантирует наличие законных оснований для передачи Исполнителю персональных данных своих работников, представителей, клиентов или иных лиц, если такая передача необходима для работы интеграций.

13.5. Исполнитель применяет организационные и технические меры защиты данных, соответствующие характеру обрабатываемой информации и применимым требованиям.

13.6. Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию друг друга, за исключением случаев, необходимых для исполнения договора, передачи Платежному провайдеру/интеграционному партнеру, получения от Платежного провайдера сведений об оборотах в порядке пункта 5.6 или исполнения требований законодательства.

14. Интеллектуальная собственность

14.1. Исключительные права на программное обеспечение ProCash, дизайн, исходный код, базы данных, товарные обозначения и иные результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя принадлежат Исполнителю либо соответствующим правообладателям.

14.2. Заказчику предоставляется ограниченное, неисключительное, непередаваемое право использования функциональности Сервиса в течение срока действия договора.

14.3. Заказчик сохраняет права на собственные товарные знаки, логотипы, меню, коммерческие данные и иной контент, передаваемый в Сервис, и предоставляет Исполнителю право использовать их только в объеме, необходимом для оказания услуг.

15. Сторонние сервисы

15.1. Работа ProCash может зависеть от Платежного провайдера, POS-систем, хостинг-провайдеров, операторов связи и иных третьих лиц.

15.2. Исполнитель не отвечает за нарушения работы, вызванные обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля Исполнителя, включая сбои API, банковской инфраструктуры, платежных систем, POS-систем или каналов связи.

15.3. Исполнитель обязан в разумных пределах содействовать диагностике таких сбоев и восстановлению работы интеграции.

16. Ответственность сторон

16.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящей Офертой.

16.2. Исполнитель не отвечает за содержание ресторанного заказа, качество блюд/товаров/услуг Заказчика, действия персонала Заказчика, неверные данные POS-системы либо решения Платежного провайдера.

16.3. Заказчик несет ответственность за законность своей деятельности, сведения, передаваемые в Сервис, корректность коммерческих условий ресторанного заказа и выполнение обязательств перед Пользователями.

16.4. Если иное не установлено императивными нормами законодательства, совокупная ответственность Исполнителя по всем требованиям Заказчика, связанным с использованием Сервиса, ограничивается фиксированной суммой 100 000 (сто тысяч) тенге.

16.5. Ограничение, указанное в пункте 16.4, не применяется в случаях, когда такое ограничение запрещено законодательством.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, если докажет, что оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые сторона не могла разумно предвидеть или предотвратить.

17.2. К таким обстоятельствам могут относиться стихийные бедствия, военные действия, массовые сбои инфраструктуры, действия государственных органов, крупные аварии связи и иные обстоятельства, соответствующие признакам непреодолимой силы по законодательству.

18. Срок действия, изменение и прекращение договора

18.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до его прекращения в соответствии с настоящим разделом.

18.2. Исполнитель вправе изменять Оферту. Новая редакция размещается на сайте и применяется к отношениям сторон с даты, указанной в новой редакции, если законодательство или сама новая редакция не требуют дополнительного акцепта.

18.3. При существенном изменении условий Исполнитель вправе запросить повторный акцепт в личном кабинете.

18.4. Заказчик вправе в любое время прекратить использование Сервиса и расторгнуть договор, уведомив Исполнителя через личный кабинет или по e-mail.

18.5. Исполнитель вправе прекратить договор при существенном нарушении Оферты Заказчиком, незаконном использовании Сервиса, прекращении договорных отношений Заказчика с Платежным провайдером или невозможности дальнейшего оказания услуг по причинам, предусмотренным законодательством.

19. Уведомления и юридически значимые сообщения

19.1. Сообщения могут направляться через личный кабинет, на e-mail, указанный Заказчиком, либо иным согласованным электронным способом.

19.2. Заказчик обязан обеспечивать доступ к указанным контактам и своевременно сообщать об их изменении.

19.3. Электронные записи Сервиса, журналы событий, сведения об акцепте, платежных статусах и действиях пользователей могут использоваться сторонами как доказательства совершения соответствующих действий в пределах, допускаемых законодательством.

20. Порядок разрешения споров

20.1. Стороны стремятся урегулировать разногласия путем переговоров и обмена претензиями.

20.2. Претензия направляется по адресу электронной почты info@procash.kz и должна содержать сведения о заявителе, обстоятельства требования и подтверждающие материалы.

20.3. Срок рассмотрения претензии составляет 10 рабочих дней, если иной срок не установлен законодательством или характером обращения.

20.4. При невозможности урегулирования спор разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Заключительные положения

21.1. Если отдельное положение Оферты признано недействительным, это не влечет недействительности остальных положений, если иное не вытекает из законодательства.

21.2. К отношениям сторон применяется право Республики Казахстан.

21.3. В части, не урегулированной Офертой, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан и отдельными соглашениями между ними.

21.4. Неотъемлемыми документами Сервиса могут являться Политика конфиденциальности, технические правила интеграций и иные документы, прямо указанные в интерфейсе или на сайте.

22. Реквизиты Исполнителя

Наименование	ИП ONE42
ИИН	860411300012
Юридический адрес	г. Алматы, ул. Таттимбета 83
Банк	АО «Kaspi Bank»
ИИК	KZ63722S000057297190
БИК	CASPKZKA
E-mail	info@procash.kz
Телефон	+7 706 614 81 00